N. R.G. 62175/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

DECIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **62175/2022** promossa da:

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. DEL QUATTRO LUCA, elettivamente domiciliato in VIA ELIANO 1 PALETRINA, presso il difensore avv. DEL QUATTRO LUCA

PARTE OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. CARNEVALE GIULIO e dell'avv. MANCINI LUCIANO (*C.F._2* VIA PIEGARO 174 00181 ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA PIEGARO 174 ROMA, presso il difensore avv. CARNEVALE GIULIO

PARTE OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Fatto e diritto.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.15800/2022 la società *Parte_1* citava in giudizio il signor *Controparte_1* affinché fosse revocata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e/o fosse concessa la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n.15800/2022 del Tribunale di Roma, e, per l'effetto, affinché fosse reso inefficace l'atto di precetto notificato in pedissequo allo stesso d. i.; rigettata ogni avversa deduzione, eccezione,

domanda e/o istanza; accertato e dichiarato che il pagherò cambiario era non opponibile alla società odierna opponente e/o inefficace nei confronti di quest'ultima; affinché revocasse, annullasse e/o dichiarasse invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarasse inefficace l'atto di precetto notificato in pedissequo allo stesso decreto ingiuntivo; in via gradata, nell'ipotesi in cui si ritenesse opponibile oppure efficace nei confronti della società ingiunta il predetto pagherò cambiario; accertato e dichiarato che lo stesso non aveva comunque acquistato efficacia di titolo esecutivo poiché non in regola con la imposta di bollo al momento della emissione; affinché accertasse e dichiarasse non dovuti gli importi richiesti in via di ingiunzione per inesistenza del rapporto sottostante ed affinché revocasse, annullasse e/o dichiarasse invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarasse inefficace l'atto di precetto notificato in pedissequo allo stesso decreto ingiuntivo; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Premetteva che ad istanza del signor *Controparte_1* il 6/10/22 le era stato notificato dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo telematico n.15800/2022 provvisoriamente esecutivo, oltre pedissequo atto di precetto portante le spese legali liquidate in in favore di procuratori antistatari, con il quale veniva ingiunto alla società *Parte_1* di pagare in favore del ricorrente la soma di 12.239,80 euro nonché interessi come da domanda, oltre le spese di procedura liquidate in 145,50 euro per esborsi e in 730,00 euro per compensi oltre accessori di legge, da distrarsi. Dichiarava di spiegare opposizione verso il suddetto decreto ingiuntivo innanzitutto poiché era stato concesso esclusivamente sulla scorta del pagherò cambiario dell'importo di 12.000,00 euro emesso il 27/7/2018, titolo che non poteva assumere efficacia e validità in quanto non in regola con l'imposta di bollo al momento della sua emissione visto che la marca d bollo di 144 euro apposta recava la data del 30/5/19. In secondo luogo la signora *CP_2 [...]*, amministratrice pro tempore della società, nel disconoscere come propria la sottoscrizione apposta sulla cambiale, eccepiva che la cambiale appariva essere stata emessa e sottoscritta da un altro soggetto, tale *Persona_1* che alla data del 27/7/2018 non aveva più la rappresentanza legale della società e, nelle more della nomina del suo successore, non poteva compiere atti di straordinaria amministrazione, con la conseguenza che la cambiale non aveva assunto alcuna validità ed efficacia nei confronti della società opponente ma aveva forza di obbligazione nei soli confronti del signor *Persona_1* personalmente. Si disconosceva e contestava anche il rapporto sottostante questa cambiale, del tutto inesistente, non essendo stato reperito negli atti societari alcun documento e/o operazione patrimoniale intervenuta con il signor *Controparte_1* da cui emergesse qualsiasi nesso con il suddetto titolo sia nell'an che nel quantum.

Con la comparsa di costituzione del 10/2/23 il signor *Controparte_1* impugnava

e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, sia in fatto che in diritto. Riguardo alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, precisava che non sussistevano i gravi e fondati motivi richiesti dall'art.624 c.p.c. e nemmeno l'opponente aveva fornito elementi o prove a sostegno della propria richiesta di sospensione, alla quale ci si opponeva con fermezza. Affermava che l'opponente aveva operato una ricostruzione non veritiera dei fatti e delle circostanze poste a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non offrendo nessuna prova a sostegno di quanto dedotto e parlando di inesistenza del rapporto sottostante, mentre quest'ultimo, riferito al credito del signor *Controparte_1* nei confronti della *Parte_1* nasceva dalla sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto dell'immobile sito in Palestrina (RM) in Via della Ginestra n.13, laddove la società opponente era promettente venditrice ed il signor *Controparte_1* insieme alla moglie *Controparte_3* era promittente acquirente. Affermava di aver denunciato, insieme alla signora *CP_3* il 27/7/2018 all'amministratore della *Parte_1* *Parte_1* tutta una serie di gravissime difformità di carattere strutturale, confermate dalla stessa parte opponente, vale a dire la mancanza all'interno dell'immobile degli impianti idrici, degli impianti di riscaldamento, caldaia, allacci luce, gas, acqua nonché la mancanza delle certificazioni di legge e di aver ricevuto la promessa di effettuare la regolarizzazione delle suddette opere edili in conformità alle normative vigenti, col rilascio di apposita garanzia data dalla sottoscrizione della cambiale per 12.000,00 euro. Sosteneva che solo grazie alla sottoscrizione della cambiale a garanzia e all'impegno profuso veniva stipulato il 21/2/2019 l'atto di compravendita dell'immobile e ricordava che tutte queste circostanze erano ben note anche alla signora *Controparte_4* , la quale nel febbraio 2019 incassava la somma di 130.000,00 euro riferita alla vendita immobiliare sottoscrivendo il rogito notarile. Riguardo alle eccezioni riferite all'inefficacia della cambiale protestata quale titolo esecutivo precisava che l'apposizione delle marche da bollo cambiarie sul titolo effettuata successivamente all'emissione non caduca la vis di titolo della cambiale stessa ex art.20 II c. del D.P.R. 26/1071972 n.642 (legge cambiaria) ed insisteva pertanto per l'integrale rigetto delle eccezioni proposte e per la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. n relazione alla asserita carenza di poteri del firmatario della cambiale, signor *Persona_1* affermava che le asserzioni di controparte erano pretestuose, inconferenti e sprovviste di qualsiasi prova scritta a fondamento, anzi erano sconfessate dalla stessa documentazione depositata in atti dall'opponente poiché da questa risultava che il 27/7/2018, data della firma del preliminare di compravendita nonché della cambiale a garanzia) l'amministratore pro tempore della *Parte_1* era il signor *Persona_1* e solo in seguito, l'8/8/2018, era stata nominata la signora *Controparte_4* . Evidenziava che dalla lettura dei documenti depositati emergeva che era abitudine dell'opponente non

rispettare gli impegni assunti con gli atti, al solo fine di procrastinare inutilmente il pagamento di quanto dovuto in forza dei titoli, e per questo invocava una condanna dell'opponente ex art.96 c.p.c. Per questi motivi chiedeva al Tribunale di Roma, in via preliminare, di rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per manifesta infondatezza e per assoluta mancanza dei presupposti ex art.624 c.p.c. e, comunque, per mancanza di idonee prove a sostegno nonché di valide ragioni giustificative, essendo l'opposizione pretestuosa, dilatoria e sfornita di valida prova scritta a sostegno e, per l'effetto, di confermare l'esecutività del decreto ingiuntivo telematico n.1580072022 n.49448/2022; sempre in via preliminare, meramente gradata, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di sospensione ex art.624 c.p.c., di emettere ordinanza ex art. 119 c.p.c. e art.86 disp. att. c.p.c., mediante versamento da parte dell'opponente di apposita cauzione in denaro e titolo del debito pubblico nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore agli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto, con relativo ordine alla Cancelleria di apertura e custodia di libretto intestato alla procedura; in ogni caso, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta da la *Parte_1* in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo telematico n.15800/2022 n.49448/2022 emesso l'8/9/2022 dal Tribunale Civile di Roma, oltre alle spese della procedura monitoria, oltre successive ed occorrende; in ogni caso, in via principale e nel merito, di rigettare tutte le domande formulate dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite tutte da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art.93 c.p.c.; con ulteriore condanna ex art.96 c.p.c. al risarcimento per lite temeraria per aver proposto opposizione basata su motivi manifestamente incoerenti, privi di autosufficienza e consistenti in una mera ed inconferente contestazione della cambiale protestata; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiaravano antistatari ex art. 93 c.p.c.

All'udienza dell'8/3/2023 la *Parte_1* insisteva come in atti e contestava le deduzioni avversarie; insisteva in particolare per l'accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c.; il signor *Controparte_1* insisteva come in atti e chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà; l'opponente contestava le eccezioni, allegazioni e deduzioni della controparte ed insisteva sulla richiesta ex art.649 c.p.c.; entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini ex art.183 VI comma c.p.c.; il giudice si riservava sull'istanza ex art.649 c.p.c. concedendo alle parti termine di 15 giorni per note.

Con ordinanza del 20/4/23 il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8/3/23; rilevato che l'opponente non aveva offerto alcuna dimostrazione dell'esistenza di gravi motivi per la sospensione dell'opposto decreto ingiuntivo, connessi al periculum in mora; rilevato che l'opposta aveva invece

motivatamente affermato sussistere gravi motivi di pericolo connessi all'eventuale sospensione del titolo esecutivo giudiziario; rilevato, quanto al *fumus*, che l'opposizione non era fondata su prova scritta e che la tesi in base alla quale la cambiale, avente valore di riconoscimento di debito, sarebbe stata rilasciata invalidamente non appariva fondata, trattandosi di un pagamento e quindi di un atto rientrante nell'ordinaria amministrazione; rilevato che dalla scrittura allegata alla proposta di acquisto con la quale la cambiale era stata rilasciata le parti convenivano che in caso di pagamento della somma la cambiale sarebbe stata restituita, per cui il fatto che era ancora in possesso del prenditore avallava l'ipotesi che non era stato effettuato alcun pagamento; rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; concedeva i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c. e rinviava per eventuali provvedimenti istruttori all'udienza del 27/9/2023, disponendone la trattazione scritta.

L'opposizione, totalmente priva di documentazione scritta, si fonda unicamente sulla avvenuta contestazione della invalidità della cambiale per mancanza dei bolli, sulla sua dedotta nullità in quanto adottata da parte di un soggetto dimissionario e dunque privo di poteri, quindi privo di legittimazione.

Tale linea difensiva risulta esser stata disattesa dal giudice in sede di rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, senza che rispetto a tale provvedimento sia stato dedotto o documentato niente da parte dell'opponente, che solo in sede di memorie di replica, per la prima volta, ha tentato di modificare tale linea difensiva sostenendo che la cambiale di € 12.000 è stata emessa esclusivamente "a garanzia del suddetto impegno" (articolo 6 della scrittura del 27/07/2018), ossia a garanzia dell'impegno (di cui all'articolo 5 della scrittura stessa) di "provvedere alla regolarizzazione delle suddette opere" e di provvedere "al pagamento delle spese di mediazione, di consulenza e notarili".

Tali deduzioni e interpretazioni di un contratto che la stessa parte opponente reputa "confusionaria" sono tuttavia tardive, dato che neppure la parte opponente nell'opposizione vi aveva riconnesso tale significato, limitandosi elle eccezioni riportate, generiche e infondate.

In ogni caso, appare evidente che, essendosi con tale confusa scrittura l'opponente impegnata a garantire il pagamento delle spese di mediazione di consulenza e notarili e a corrispondere per tale motivo il corrispondente sconto di € 12.000 sulla somma di € 130.000 ricevuta, in ragione delle numerose difformità e disfunzionalità che si era impegnata a risolvere, incombeva sulla opponente l'onere di dimostrare che, avendo essa pagata la somma in contanti, l'assegno aveva perso la sua causa; al contrario, il fatto che a distanza di tempo sia stato lasciato nelle mani del prenditore dimostra che nessun adempimento vi sia stato.

L’opposizione deve essere dunque rigettata.

Le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta l’opposizione e condanna l’opponente *Parte_1* in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore della opposta, della somma di € 3400.00 a titolo di onorari, oltre IVA CPA e 15% spese generali.

Roma, 24 febbraio 2025

Il Giudice
dott. **Ettore Favara**